

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3415

הצעת חוק העונשין (תיקון – הגדרת בן דוד כאחראי על קטין או על חסר ישע), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 368 א' בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 368 א' בהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע", בסעיף קטן (2), אחרי "דודו או דודתו" יבוא "בנו או בתו של דודו או דודתו".

דברי הסבר

בשנת 1989 התקבל בכנסת תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז–1977, שעניינו הטלת חובת דיווח במקרה של פגיעה והתעללות בקטינים ובחסרי ישע. חקיקה זו נועדה להרחיב את ההגנה על קטינים ולמנוע היעדר דיווח על מקרים קשים של התעללות בקטינים והיעדר טיפול בהם.

הגדרת "בן משפחה" לצורך החוק כוללת בסעיף קטן (2) דמויות משפחתיות שונות: בן זוג של הורה, סב או סבתא, צאצא, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, בן זוג של אומן, וכן הורה של אומן, צאצא של אומן, אח או אחות של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה. למעשה, המציאות מלמדת כי הגדרה זו חסרה, מאחר ופעמים רבות מבוצעות פגיעות מיניות בידי בן או בת דוד או דודה.

פגיעות אלו, מצד בני הדודים נחשבות אף הן לפגיעות משמעותיות, בעלות השלכות רבות במעגלי המשפחה השונים. במקרי פגיעה בידי בן או בת דוד, עלול להיווצר מצב בו גורם שנודע לו על הפגיעה נקרע בין חובתו המוסרית לבין אחריותו על המרקם המשפחתי העדין. לצערנו, קיימים יותר ויותר מקרי פגיעה מצד בני דודים בהם ללא חובה חוקית, הפגיעה אינה מדווחת, בפרט בחברות סגורות בהן הפניה לרשויות מורכבת יותר.

עבירות של התעללות מינית בקטינים על ידי בן משפחה יוצרות פגיעה אנושה, הנמשכת לרוב לאורך כל תקופת חייו של הקורבן ובכל מעגלי החיים, וכך גם בפגיעה על ידי בן או בת דוד או דודה.

בבסיס ההצעה עומדת התפיסה כי עניינה של החברה בהעמדה לדין של בני משפחה שהתעללו מינית בילדים או בחסרי ישע, גדולה יותר מאשר בעבירות אחרות, משום שקיימת בה פגיעה בערכים המוגנים ביותר, תוך ניצול האמון, הקרבה והתלות של מערכת היחסים הראשונית והבסיסית ביותר בחייו של כל

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

אדם.

לפיכך, מוצע להרחיב את ההגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע", כך שהיא תכלול גם בן או בת של דוד או דודה של הקטין או חסר הישע, וזאת, לעניין נסיבה מחמירה בעבירות שבוצעו לגביהם בידי האחראי ולעניין תחולת חובות דיווח.

הצעת החוק נכתבה בסיוע המועצה הלאומית לשלום הילד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/3154/24).
הצעת החוק זהה לפ/3154/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)